

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 739/2531	นางสาวรัชณี เวชพงศา	โจทก์
	ผู้ร้องขัดทรัพย์	โจทก์
	นายธนะ โสธนนันท์	โจทก์
	ผู้คำประกัน	โจทก์
	นายสมพงษ์ มิ่งเจริญวงศ์	โจทก์
	บริษัทฐานปนิทย์ จำกัด กับพวก	จำเลย
	นายเด่นมิตร มิ่งเจริญวงศ์ ผู้คำประกัน	
		ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า ผู้คำประกันฎีกา อ้างว่าผู้คำประกันไม่ต้องรับผิดชอบผูกพันจนคดีถึงที่สุด เพราะคำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้นเท่านั้น ถ้าจะให้โจทก์บังคับคดีในขณะนี้จะทำให้ผู้คำประกันได้รับความเสียหาย หากศาลฎีกาพิพากษากลับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์จะเป็นการยากที่จะเอาหลักทรัพย์ดังกล่าวกลับคืนดังเดิมได้โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 146)

กรณีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยเพิกถอนการจดทะเบียนจำนอง และศาลชั้นต้นพิพากษาให้คดีเป็นอันเสร็จเด็ดขาดไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความ จำเลยไม่ชำระหนี้ตามสัญญาโจทก์จึงนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์จำเลยเพื่อขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ ผู้ร้องขัดทรัพย์ยื่นคำร้องว่าทรัพย์ที่โจทก์นำเจ้า

พนักงานยึดไม่ใช่ทรัพย์สินของจำเลย แต่เป็นทรัพย์สินของผู้ร้อง และโจทก์ตกลงให้ผู้คำ
ประกันนำที่ดินโฉนดเลขที่983 แขวงคลองสานเขตคลองสานกรุงเทพมหานคร มา
วางค้ำประกันถ้าผู้ร้องขัดทรัพย์สินแพ้ ผู้คำประกันยอมชำระหนี้แทนศาลชั้นต้นพิพากษา
ให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึดผู้คำประกันขอคืนโฉนดที่นำมาวางค้ำประกันดังกล่าวในชั้นแรก
ศาลไม่อนุญาตแต่ต่อมาศาลชั้นต้นอนุญาตให้คืนโฉนดให้ผู้คำประกันได้

โจทก์อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้นที่ให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึดและอุทธรณ์คำ
สั่งของศาลชั้นต้นที่อนุญาตให้คืนโฉนดแก่ผู้คำประกันศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยก
คำร้องขอของผู้ร้องขัดทรัพย์สินและให้ยกคำขอของผู้คำประกันผู้ร้องซึ่งได้รับอนุญาต
จากศาลชั้นต้นให้เข้าเป็นคู่ความแทนที่นายสมพงษ์มิ่งเจริญวงศ์ ผู้คำประกันผู้มรณะ
ฎีกาและยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 151,136,138)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-สินวล คงลาภ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ